

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001734

Tocache,

30 DIC 2021

VISTO:

El memorándum N°0196-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 29 de diciembre de 2021, el Informe Técnico Final N°007-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 23 de octubre de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (15) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D.UGEL-T N°001473 fecha 27 agosto de 2021, se resuelve Art.-1° **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. **FLAVIO PRINCIPE VIDAL** (DNI N° 44299155), docente contratado de la I.E. N°0463-GUSTAVO RIVERA RIVERA – San Juan de Porongo; distrito Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 06/08/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave

Que, mediante Cedula de Notificación N°078-2021 fecha 27/08/2021, se remite la R.D.UGEL-T N°001473-2021, en la que se resuelve **INSTAURAR PAD** al Prof. Flavio Príncipe Vidal con DNI N°44299155, quien es notificado válidamente en fecha 07/09/2021, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe de solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por éste o su abogado defensor; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, este colegiado ha realizado la tipificación en contra del docente en PAD de acuerdo a las normas vigentes, por tanto, el docente **Flavio Vidal Príncipe**, en fecha 06/08/21, a través de una solicitud dirigida al director de la I.E. "GUSTAVO RIVERA RIVERA" N° 0463- SAN JUAN DE PORONGO, **GERMAN VIGO VALDIVIEZO**, comunica su ausencia de labores desde el día lunes **02/08/2021 al 06/08/2021**, que no pudo asistir a su centro de labores porque tiene un tema personal y familiar su señor padre estuvo mal de salud y requería con urgencia una operación, con lo cual se vio obligado a viajar a la ciudad de Huaraz. Este colegiado refiere, a pesar que fue denegado su petición mediante documento, por su Director, el docente continuo con su pretension; es menester indicar que no existe documento alguno alcanzado por el Director de la I.E. "GUSTAVO RIVERA RIVERA" N° 0463- SAN JUAN DE PORONGO, que indique efectivamente que se tendría que realizar de forma presencial dicha reunión o en su defecto en que instalaciones o ambientes respetando los protocolos de bioseguridad; ahora el docente en PAD después de esas fechas que se le imputan no existe otro documento de repente de su desacato a su superior en este caso el Director de la I.E. donde labora; más bien se ha incorporado a su labores en beneficio de los educandos de nivel primaria, realizando su trabajo remoto con los equipos o medios tecnológicos que estime conveniente. Que, esta presunta falta en contra del docente primero debió de analizar el Director de la I.E. presuntamente perjudicada, por cuanto le asiste la potestad disciplinaria de su personal, **esto bajo amparo del art.- 88 del D.S N°004-2013-ED**, o en su defecto primero tener un asesoramiento por la Comisión Disciplinaria para su proceder de corresponder.

Que, este colegiado aprecia el acta de constatación de telecomunicaciones emitida por el Juez de Paz Primera Nominación del Distrito de Uchiza, donde efectivamente se acredita las conversaciones por whatsapp entre el SUBDIRECTOR, SECRETARIA, DIRE.GERMAN, donde pone de conocimiento su problema y por qué no estuvo presente a



través de las sesiones virtuales durante las fechas del 02 al 06/08/2021; asimismo se adjunta los pantallazos de dichos mensajes entre los involucrados; así también se aprecia el Certificado Médico Particular de fecha 30/07/2021, donde se le impone 05 días de descanso médico del 30/07/2021 al 04/08/2021, dándose por acreditado el mal que le aqueja. Ahora en este último documento el Director de la I.E "GUSTAVO RIVERA RIVERA" N° 0463- SAN JUAN DE PORONGO, debió imponer su potestad sancionadora frente a su personal, por cuanto no sustenta dos días restantes, a efectos de que no cometa otra vez este tipo de presunta falta leve. Con este medio probatorio el docente en PAD desvirtúa la imputación en su contra.

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes, y lo referido por el docente **Flavio Vidal Príncipe**, que las fechas del 02 al 06/08/2021, era semana de vacaciones de los alumnos, pero se tenía que realizar coordinaciones con el colegiado de su I.E en dicha semana, pero esta no debió ser presencial por ser la causa del Estado de Emergencia Nacional ocasionado por la COVID19, por tanto no hay una causa o documento fehaciente que acredite la presunta falta del docente en PAD. La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones". Y que en primer lugar su superior inmediato que es el Director de su I.E donde labora debió ejercer en primera instancia su potestad disciplinaria en contra del docente cuestionado.

De acuerdo a la **RVM N°155-2021-MINEDU**, se aprueba el documento normativo denominado Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- a) Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- b) **Interactuar con el estudiante y sus familiares.**
- c) Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- d) **Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.**
- e) **Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.**
- f) Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- g) Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- h) Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

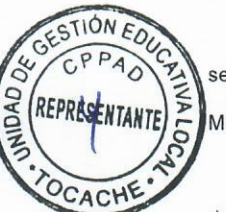
5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- a) **Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo.**
- b) **Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**
- c) Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual.
- d) Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.
- e) Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en PerúEduca.
- f) Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el Prof. **Flavio Vidal Príncipe**, docente de la I.E. N°0463- "GUSTAVO RIVERA RIVERA" San Juan de Porongo - Uchiza ; **NO** ha incurrido en falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que el Prof. **Flavio Vidal Príncipe**, docente de la I.E. N°0463 – Gustavo RIVERA RIVERA – San Juan de Porongo – Uchiza, HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del de nivel primaria, y ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos



001734

pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente; lo que este hecho hace se evidencie su responsabilidad. La calificación y gravedad de la falta que se tipifica en el D.S. N°004-2013-ED **art.- 78** literales ya no es aplicable al presente caso por no acreditarse su presunta falta.

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **IMPONER** sanción administrativo disciplinario al Prof. **Flavio Vidal Príncipe**, docente de la I.E. N°0463- "GUSTAVO RIVERA RIVERA" San Juan de Porongo – Uchiza; porque NO ha transgredido por acción y omisión su: **Deber en el ejercicio de la función docente**. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso NO ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos **art.40** literal, **a), q)**, concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos **5.4** actividad de los profesores literal **b), d) y e)**; **5.11** deberes literal **a) y b)**; y **art.- 48 primer párrafo**, del mismo cuerpo normativo.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TEO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TEO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario en contra del **Prof. Flavio Vidal Príncipe**, docente contratado de la I.E. N°0463 – Gustavo RIVERA RIVERA – San Juan de Porongo; distrito Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, porque NO ha transgredido por acción y omisión su **Deber; en el ejercicio de la función docente**. Disponiéndose **el archivo** correspondiente de los actuados, del presente caso y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar el acto resolutorio, al interesado de acuerdo a ley, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST